

الدكتور رائف الفقيه

أستاذ مساعد متعاقد - المعهد العالي لأصول الدين - جامعة الزيتونة تونس. تخصص الفقه وعلومه

إشكالية التكييف الفقهي على العقود المسماة: الاعتماد المستندي أنموذجا

The Problem of Juristic Classification in Relation to Nominated Contracts: Documentary Credit as a Model

ملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة إشكالية التكييف الفقهي باعتباره منهجا علميا يتطلب إدراكا لحقيقة العقد المستجد ومقصده وآثاره من جهة، وموازنة دقيقة بين العقود المسماة وأصول التشريع والقواعد العامة للتشريعة من أخرى.

وقد تناول البحث الاعتماد المستندي أنموذجا لدراسة هذه الإشكالية لثلاثة أسباب: السبب الأول: أنه من العقود المستحدثة التي فرضتها حاجة الناس والأعراف الدولية التجارية. والسبب الثاني: لاختلاف الفقهاء بين تكييفه الفقهي على العقود المسماة واعتباره عقدا مستقلا له خصائصه ومميزاته وأركانه وشروطه.

والسبب الثالث: أنه موضوع لا يزال البحث فيه متواصلا لا سيما أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي تناوله في دورتين متتاليتين الخامسة والعشرين (من 29 رجب إلى 03 شعبان 1444هـ الموافق لـ 20 فيفري إلى 23 فيفري 2023م) والسادسة والعشرين (من 5 إلى 10 ذي الحجة 1446هـ الموافق لـ 3 إلى 8 ماي 2025) وأجل النظر فيه للدورة القادمة للحاجة الماسة إليه.

وفي هذا السياق، يبين البحث مختلف الآراء الفقهية لهذه النازلة، وأهم التكييفات الفقهية لهذا العقد، وحكم أخذ الأجرة عليه. الكلمات المفتاحية: التكييف الفقهي، الاعتماد المستندي، المصدر، المستفيد، فاتح الاعتماد، العقود المسماة.

Abstract:

This research aims to examine the issue of juristic classification (takyif fiqhi) as a scientific method that requires, on the one hand, an understanding of the nature, purpose, and legal effects of newly developed contracts, and, on the other hand, a precise balancing between nominated contracts, the principles of legislation, and the general rules of Islamic law.

The study addresses the documentary credit as a model for examining this issue for three reasons:

First, it is one of the newly developed contracts necessitated by people's needs and international commercial customs.

Second, jurists differ regarding its juristic classification—whether it should be adapted to existing nominated contracts or considered an independent contract with its own characteristics, features, pillars, and conditions.

Third, it remains a subject of ongoing scholarly inquiry, especially since the International Islamic Fiqh Academy has addressed it in two consecutive sessions: the twenty-fifth session (29 Rajab – 3 Sha'bān 1444 AH / 20–23 February 2023 CE) and the twenty-sixth session (5–10 Dhū al-Hijjah 1446 AH / 3–8 May 2025 CE), and postponed its final deliberation to the next session due to its pressing importance.

In this context, the research presents the juristic views related to this contemporary issue, the most significant juristic classifications of this contract, and the ruling on charging fees for it. Keywords : Fiqh-based characterization, Letter of Applicant's bank, Nominated contracts credit, Exporter, Beneficiary,

إشكالية التكييف الفقهي على العقود المسماة: الاعتماد المستندي أنموذجا

المقدمة:

شهدت المعاملات المالية تطورا متسارعا في العصر الحديث، فرضته التحولات الاقتصادية، وتنوع حاجات الناس، ما أنشأ ابتكارا لعقود مستحدثة وهجينة لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي قديما.

ولا مراء أن المدونة الفقهية عرفت بثرائها في العقود المسماة كعقد البيع، والإجارة، والقرض، والشركة، والرهن، وغيرها، والتي نُظمت أحكامها وضُبطت أركانها وشروطها ضمن منظومة فقهية اجتهادية دقيقة عز وجودها عند غيرها، إلا أن هذا التطور والابتكار للمنتجات المالية أوجد تحديا واضحا في مواءمة هذه العقود مع الأطر الفقهية المسماة، فغالبا ما يجد الفقيه قاضيا ومفتيا أو المجتهد صعوبة في تحديد الوصف الفقهي للعقد المستحدث: هل هو بيع أم إجارة؟ هل هو كفالة أم وكالة؟ أم هو عقد مستقل لا نظيره في المدونة الفقهية وجب تخريجه على القواعد العامة للشريعة، وأصول التشريع ومقاصده؟

فبرزت إشكالية التكييف الفقهي لهذه العقود المستجدة، لما يترتب عليه من آثار مباشرة على الحكم الشرعي، وصحة التصرفات المالية، والمعاملات الجارية بين الناس. إذ لا يخفى أن العقود في الفقه الإسلامي ليست مجرد صيغ شكلية، بل هي أوعية لمقاصد ومعان شرعية تتعلق بالمال، والالتزامات، والضمانات، ومصالح الأطراف المتعاقدة، وهو الأمر الذي يجعل من فهم حقيقتها وتوصيفها الفقهي الصحيح خطوة أساسية قبل تكييفها وإصدار رأي حكم يتعلق بها.

وتزداد الإشكالية تعقيدا بسبب اختلاف مناهج الفقهاء المعاصرين في عملية التكييف، فبينما يُعطي بعضهم من شأن المقاصد والمعاني والمآلات والبواعث من العقود المستجدة، يركز آخرون على الصيغ والأركان والشروط فقط، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد التكييفات المحتملة للعقد الواحد، ومن ثم تعدد الأحكام، والآثار المرتبطة به.

وبناء عليه، فإنَّ إشكالية التَّكْيِيف الفقهي للعقود المسماة ليست مجرد مسألة نظرية، بل هي مسألة عملية ذات آثار واقعية، ترتبط بصحة المعاملات المالية من جهة، وشرعية المنتجات المصرفية الإسلامية، وصيغ التمويل المعاصرة، والعقود التجارية الحديثة من أخرى. وانطلاقاً من هذه الأهمية، يسعى هذا البحث إلى دراسة هذه الإشكالية دراسة منهجية معمقة، تهدف إلى بيان مفهوم التَّكْيِيف الفقهي عموماً، وللمعاملات المالية خصوصاً باتخاذ الاعتماد المستندي أنموذجاً للعقود المستجدة والمعاصرة والذي فرضته الأعراف الدولية التجارية، وحاجات الناس للمبادلات التجارية، مع بيان مدى اختلاف الفقهاء في تكييفه على العقود المسماة، وأثار ذلك على حكم أخذ الأجرة عليه.

1. تعريف التَّكْيِيف الفقهي

أ) التَّعْرِيف اللَّغَوِي

التَّكْيِيف لغة من مادَّة (كَيْف). قال الزَّيْدِي: "كَيْفُتُهُ فَتَكْيِفُ فَإِنَّهُ قِيَاسٌ لَا سَمَاعَ فِيهِ مِنَ الْعَرَبِ، وَنَصَّ اللَّحْيَانِي: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: كَيْفُ الشَّيْءِ فَكَلَامٌ مُؤَلَّدٌ. قُلْتُ: فَعَنَى بِالْقِيَاسِ هُنَا التَّوْلِيدُ، قَالَ شَيْخُنَا: أَوْ أَنَّهَا مُؤَلَّدَةٌ، وَلَكِنْ أَجْرَوْهَا عَلَى قِيَاسِ كَلَامِ الْعَرَبِ"⁸⁷⁵.
وقد أكَّد ابن دريد هذا المعنى بقوله: "فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: هَذَا شَيْءٌ لَا يُكْيَفُ، فَكَلَامٌ مُؤَلَّدٌ هَكَذَا يَقُولُ الْأَصْمَعِيُّ"⁸⁷⁶.

وذكر الفيومي أنَّ كَيْفِيَّةَ الشَّيْءِ حَالُهُ وَصِفَتُهُ⁸⁷⁷.

ب) التَّعْرِيفُ الْإِصْطِلَاحِي

اعتبر الباحثون الذين خاضوا في تعريف التَّكْيِيف الفقهي أنَّ هذا المعرِّف يعدُّ من المصطلحات المعاصرة والحديثة، إذ لم يُعرف تداوله عند الفقهاء القدامى في مصنفاتهم الفقهية، ولم يُذكر في كتب مصطلحات الفنون.

وقد حاول بعض المشتغلين في الحقل الفقهي وضع تعريف له، ومن أهم هذه التعريف ما يلي:
أولاً: تعريف علي الخفيف

عرّفه علي الخفيف التَّكْيِيف الفقهي بقوله: "إِلْحَاقُ عَقْدٍ بِعَقْدٍ مُعَيَّنٍ، شَبِيهِ بِهِ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي عَرَفَهَا الشَّارِعُ، وَعِنْدُنَا يُعْطَى الْعَقْدُ الْمُلْحَقُ الْحُكْمَ الَّذِي رَتَّبَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْعَقْدِ الْمُلْحَقِ بِهِ مِنْ صِحَّةٍ، أَوْ بَطْلَانٍ وَفْسَادٍ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ فِي الْأَرْكَانِ وَالشَّرُوطِ"⁸⁷⁸.

واعترض عليه بأنَّه تعريف غير جامع لقصر التَّكْيِيف الفقهي على المعاملات المالية من عقود وتصرفات ومن ثمَّ كان القول الشَّارح قاصراً في مسألتين هامتين:

875 تاج العروس من جواهر القاموس، تح جماعة من المختصين، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د.ط، سنة 1422هـ-2001م، 352/24.

876 جمهرة اللغة، تح رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، سنة 1987م، 970/2.

877 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تح عبد العظيم الشنَّاوي، دار المعارف، مصر، ط2، د.ت.ط، 546/2.

878 شهادات الاستثمار، هدية مجلة الأزهر، ربيع الثَّاني، سنة 1417هـ، ص11.

المسألة الأولى: عدم اشتماله على بقية فروع الفقه من زواج، وطلاق، ولعان، وظهار، وغير ذلك⁸⁷⁹.

وهذا الوجه غير مسلم به لأن فروع الأحوال الشخصية محصورة، ولا وجود لعقود مستحدثة تحتاج إلى التكييف الفقهي على الزواج والطلاق وغيرها.

والمسألة الثانية: عدم اشتماله على القضايا الفقهية المستجدة مثل التلقيح الاصطناعي، وطفل الأنبوب، والاستنساخ وغير ذلك.⁸⁸⁰

وهذا الوجه مسلم به إذا اعتبرنا أن التعريف ورد في سياق تصوّر التكييف الفقهي مطلقاً، إلا أن صاحبه تعرض له في معرض الكشف عن معنى المعرف في باب المعاملات، ومن ثم فإن إيراد لقب العقد أو العقود لا يراد منه القصر والحصر، وإنما يعدّ من باب التمثيل الذي يجب أن تصان عنه الحدود والتعريفات.

ويعترض على التعريف من طريق آخر، وهو قوله: "يعطى العقد الملحق بالحكم الذي رتبّه الفقهاء على العقد الملحق به من صحة، أو بطلان وفساد"، وهذا ذكر للحكم على الصورة المستحدثة، وهي المرحلة اللاحقة بالتكييف الفقهي، فالمجتهد أو الفقيه قاضياً ومفتياً إذ عرضت عليه مسألة مستجدة للنظر فيها فإنه يمرّ بثلاث مراحل:

الأولى: التصوّر الدقيق لها، وذلك بالإحاطة بكل جوانبها وظروفها وملابساتها.

والثانية: التكييف الفقهي لها.

والثالثة: إسناد الحكم الشرعي لها.

والواجب أن يحتراز عند وضع الحدود من إدخال غير أفراد المعرف، وعليه، يمنع في تعريف التكييف الفقهي ذكر التصوّر أو الحكم لأنهما ليسا من أفراد.

ثانياً: تعريف معجم لغة الفقهاء

عرّف معجم لغة الفقهاء التكييف الفقهي بقوله: "تحريرها وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر"⁸⁸¹.

ومعاد الضمير في التحرير والانتماء يعود على المسألة المستجدة أو الصوّر المستحدثة المراد تكييفها.

ويرى مسفر القحطاني أن هذا التعريف جيّد المعنى وواضح الدلالة على بيان المقصود من التكييف، وإن كان ينقصه بيان الخطوة الأولى قبل تحريرها وبيان انتمائها وهي التصوّر الكامل الصحيح لها⁸⁸².

ويعترض على هذا الرأي من ثلاثة أوجه:

879 ينظر: شير (محمد عثمان)، التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، دار القلم، دمشق، ط2، سنة 1435هـ-2014م، ص27.

880 م.س، ص.ن.

881 قلعجي (محمد رواس) وقنيبي (حامد صادق)، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، عمان، ط2، سنة 1408هـ-1988م، ص143.

882 منهج استنباط أحكام التوازل الفقهية المعاصرة، دار ابن حزم، بيروت، ط4، سنة 1440هـ-2019م، ص353.

الوجه الأول: أنّ في التعريف نوعاً من التعميم والإيهام في لفظ «التحرير»، والشأن أن تصان الحدود عن مثل هذه الألفاظ، لكونها لا تحقق التصوّر للمعرّف.

والوجه الثاني: أنّ فيه نوعاً من الإيهام في لفظ «معتبر»، لأنّه قد يراد به الاعتبار الحكي وهو ما يأخذ حكم مسألة ما، وقد يراد به الاعتبار الشرعي وهو الوصف الشرعي للحكم بالجواز أو عدمه⁸⁸³، والأولى أن تُحفظ الأقوال الشارحة من هذه الألفاظ.

والوجه الثالث: أنّ التصوّر الكامل والصحيح لصورة مستحدثة هي مرحلة قائمة بذاتها، ومستقلة عن التكييف، وهي سابقة لها، ومن ثمّ فقد اشتمل التعريف على أفراد غير المعرّف، وهو موجب للقبح فيه.

ثالثاً: تعريف يوسف القرضاوي

تعرض يوسف القرضاوي لتعريف التكييف الفقهي في سياق كشفه عن مزالق المتصدّين للفتوى في عصرنا الحاضر، نحو: الجهل بالنصوص أو الغفلة عنها، وسوء التأويل لها، وعدم فهم الواقع على حقيقته⁸⁸⁴، وفي هذا المقام أورد تصوّره للتكييف الفقهي بوصفه مرحلة تأتي إثر فهم الواقع، فقال: "تطبيق النصّ الشرعي على الواقعة العملية"⁸⁸⁵.

واعترض على هذا التعريف بأنّه غير جامع، لأنّه قصر التكييف الفقهي على الاجتهاد التّزيلي للنصوص الشرعية من قرآن وسنة، ولا يدخل فيه التّخريج الفقهي، وهو تخريج الفروع على كلّ من أصول الإمام ونصوصه⁸⁸⁶.

ولا يسلم لهذا الاعتراض من كلّ وجه، لأنّ التعريف خارج عن ماهية المعرّف مطلقاً إذ تناول مرحلة الحكم على الصّورة المستحدثة، وهي تطبيق النصّ كتاباً أو سنة على الواقعة، وهو المعبر عنه بتحقيق المناط على المحالّ المشخّصة، ومن ثمّ كان تعريف يوسف القرضاوي غير متعلّق بالتكييف الفقهي البتّة.

رابعاً: تعريف محمد صلاح الصّاوي

عرّف محمد صلاح الصّاوي التكييف الفقهي بقوله: "ردّ العمليّات المعاصرة إلى أصولها الشرعية، وإدراجها تحت ما يناسبها من العقود التي تولّى الفقه الإسلامي صياغتها وتنظيم أحكامها، ليكون ذلك منطلقاً للإصلاح والتّقويم"⁸⁸⁷.

واعترض على هذا التعريف بالأوجه التي تمّ سوقها على تعريف علي الخفيف، وأجيب عنها بما أجبته أعلاه.

ويعترض عليه من طريق آخر، وهو إيراد عبارة: "ليكون ذلك منطلقاً للإصلاح والتّقويم"، لسببين اثنين:

883 ينظر: شبير (محمد عثمان)، التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، ص28.

884 ينظر: الفتوى بين الانضباط والتسيّب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، سنة 1415هـ-1995م، ص57 إلى 99.

885 م.س، ص67.

886 ينظر: شبير (محمد عثمان)، التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، ص28.

887 مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجه الإسلام، دار المجتمع، جدة، ودار الوفاء، القاهرة، ط1، سنة 1410هـ-1990م، ص424.

السبب الأول: ورود الجملة في معرض بيان الغرض من التكيف وهو المعبر عنه بالثمرة، والواجب عدم ذكرها في الأقوال الشارحة.

والسبب الثاني: أن في العبارة نوعاً من التعميم والإيهام في لفظي «الإصلاح»، و«التقويم»، والشأن أن تصان التعريفات عن ذلك كما أسلفنا.

خامساً: تعريف محمد عثمان شبير

بعد أن تعرض محمد عثمان شبير لبعض تعريفات التكيف الفقهي، وساق لها جملة من الملاحظات، وضع تعريفاً له فقال: "تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشاكلة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة"⁸⁸⁸.

وفي معرض تعليقه لإيراد لفظ الواقعة المستجدة، والأصل الفقهي، والمجانسة، والمشاكلة بين أن التكيف الفقهي يعدّ أحد الأنشطة الفكرية للفقيه، فهو يحدّد حقيقة الواقعة المستجدة، ويبحث في الفقه الإسلامي عن أصل قريب منها، وينقل أوصاف ذلك الأصل إلى الواقعة المستجدة بعد التحقق من المجانسة والمشاكلة بينهما⁸⁸⁹.

وفي بيانه لعناصر التعريف الذي وضعه⁸⁹⁰، عبّر بالواقعة المستجدة بلفظ عام حتى لا يكون التكيف قاصراً على نوع معين كالعقود، والقضايا المالية، والطبية، وغير ذلك، وأراد بها الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي.

وأتى بلفظ الأصل الفقهي وهو الذي سيبنى عليه التكيف، سواء كان قرآناً أو سنة أو إجماعاً أو قاعدة كلية من أصول التشريع، أو نصاً فقهياً لفقيه معتبر حسب رأيه. وهذا الأصل الفقهي له أحكامه، وأركانه، وشروطه، وضوابطه، فيبحث القائم بمرحلة التكيف الفقهي على المجانسة والمشاكلة بين هذا الأصل والواقعة المستجدة ليلحقها به حال وجود الاتحاد بينهما.

ويعترض على التعريف من وجهين:

الوجه الأول: تضمّنه قولاً شارحاً لأحد عناصره لعلّ علمه بعدم وضوحه وهو الأصل الفقهي إذ عرفه وسط تعريف التكيف الفقهي بقوله: "خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية"، وهذه أمارة منه على ورود الإيهام والإيهام على التعريف.

والوجه الثاني: حدوث التكرار فيه؛ ففي قوله: "إلحاقها بأصل فقهي" أي على الواقعة المستجدة، أفصح عن معنى التكيف الفقهي. وأعاد ثانية بقوله: "بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشاكلة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة"، وهو حشول طائل منه، والشأن أن تصان الحدود منه.

888 التكيف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، ص30.

889 م.س، ص.ن.

890 ينظر بالتفصيل: م.س، ص30 وما بعدها.

سادسا: تعريف مسفر القحطاني

عرّف مسفر القحطاني التّكييف الفقهي بقوله: "التّصوّر الكامل للواقعة، وتحرير الأصل الذي تنتهي إليه"⁸⁹¹.

لما ظهر لصاحب هذا التعريف جودة القول الشّارح للتّكييف الفقهي لمعجم لغة الفقهاء، أفاد منه إبان وضعه للتعريف معتبرا في الآن نفسه الملاحظة النّاقدة التي ساقها له، ويظهر ذلك جليّا من خلال عبارة: "التّصوّر الكامل للواقعة"، وكذلك اعتماده على لفظ «تحرير». ويعترض على هذا التعريف بعدم احترازه عن إدخال غير أفراد المعرّف، إذ جعل مرحلة التّصوّر للواقعة ضمن مرحلة التّكييف وهذا خطأ في المعرّف.

سابعا: التعريف الذي اختاره

بعد إيراد جملة من الملاحظات على الأقوال الشّارحة أعلاه فإنّي أقدم التعريف الذي أطمئنّ إليه للتّكييف الفقهي عموما، وهو: "إلحاق صورة مُستحدثة بأصل، لوقوع المجانسة بينهما من كلّ وجه".

2. مقوّمات التّكييف الفقهي

اعتبارا للتعريف الذي اخترته، أمكن القول أنّ التّكييف الفقهي يقوم على مقوّمات، وهي: أولا: الصّورة أو النّازلة المستحدثة التي تُعرض على المجتهد أو الفقيه قاضيا ومفتيا، ولا نصّ لها، ويبحث في حكمها، وقد وقع تصوّرها.

ثانيا: الأصل الذي تلحق به الصّورة المستحدثة أي تردّ إليه، وهو الأصل الذي يبني عليه التّكييف الفقهي، وأنواعه كثيرة منها: نصوص الوحي أو أصول التّشريع وقواعده العامّة الذي ثبتت بالاستقراء أو القواعد الفقهيّة أو العقود المسماة وغيرها من الأصول.

ثالثا: وجود المجانسة بين الصّورة المستحدثة والأصل المحلق به من كلّ وجه، ومن ثمّ لا يعتبر التّكييف الفقهي حاصلا إلّا حال المطابقة بينهما.

وبناء عليه، فإنّ الزّلل في التّكييف الفقهي مردّه إلى أمرين:

الأمر الأوّل: الخطأ في التّصوّر للصّورة المستحدّة، لأنّه يورث الخطأ في التّكييف ومن ثمّ سينتج حكما مخطئا، إذ وجب فهم النّازلة فهما دقيقا وذلك بالإحاطة بكلّ جوانبها وظروفها وملابساتها والباعث عنها، والحكمة منها، وأطرافها وغيرها من المسائل الحرّية بالاعتبار.

والأمر الثّاني: عدم وقوع المجانسة بين الصّورة المستحدّة والأصل من كلّ وجه، نحو: الأركان، والشّروط وغيرها من جزئيات الطّرفين، ومن ثمّ لا نسبة بينهما.

إنّ التّكييف الفقهي عمل دقيق، يحتاج إلى ملكة فقهية واسعة، وعقل راسخ، وفهم للواقع المشخّص. وفي هذا السّياق يقول أحمد الضّويحي: "فالباحث في القضايا الفقهيّة المعاصرة على نور من علم أصول الفقه لا تشكل عليه المسائل، ولا يعوزه التّكييف الفقهي للنّازلة، فيمكنه -وقد عرف أدوات الاجتهاد- أن يلجأ إلى قياسها على نظيرها إن كان ثمة نظير، أو يلحقها بأصل كليّ مجمع عليه كحفظ الدّين أو النّفس أو العقل أو المال أو النّسل، أو غيرها، أو يستنبط حكمها من خلال النّظري

891 منهج استنباط أحكام التّوازل الفقهيّة المعاصرة، ص354.

المصالح والمفاسد أو بوساطة الاستصحاب أو سدّ الذرائع أو النّظر في المآلات، أو غير ذلك من أنواع الاستدلال المعروفة، أو يخرج حكمها من خلال قاعدة فقهية متّفق عليها كالقواعد الخمس أو غيرها من القواعد الكلية الثابتة"⁸⁹².

3. تعريف العقود المسماة والعقود غير المسماة

تنقسم العقود باعتبار تسميتها إلى صنفين وهما: العقود المسماة، والعقود غير المسماة.

أ) تعريف العقود المسماة:

عرّفها كمال الدين جعيط بقوله: "هي التي وضع لها الشّرع اسما، ويبيّن أحكامها"⁸⁹³. وأكّد هذا المعنى وهبة الزّحيلي⁸⁹⁴.

وعرّفها دبيان بن محمّد الدّبيان بقوله: "هي العقود التي نصّ الشّارع على تسميتها، وجعل لها أحكاما خاصة كالبيع، والإجارة، والرّهن، والزّواج، والخلع، والهبة، والوصية"⁸⁹⁵.

وبالجمع بين التعريفين نبيّن أنّ سبب اندراج أنواع العقود تحت هذا الجنس هو وضع الشّارع اسما لها، ومن ثمّ ضبط أحكامها المتعلقة بقوام عقد ما.

ب) تعريف العقود غير المسماة:

عرّفها كمال الدين جعيط بقوله: "هي العقود التي لم يضع الشّارع لها اسما خاصا بها، ولا يبيّن أحكامها المترتبة عليها"⁸⁹⁶، و"هي العقود المستحدثة التي استحدثها النّاس تبعا للحاجة وهي كثيرة لا تنتهي ولا تنحصر لأنّها تنشأ وتظهر بحسب حاجات النّاس وتطوّر المجتمعات وتشابك المصالح"⁸⁹⁷. وإليه ذهب وهبة الزّحيلي⁸⁹⁸.

وضرب لها عدّة أمثلة منها: عقد الاستصناع، وبيع الوفاء، وبيع الاستنجار، والتّحكير، وأنواع المقالات أي التعهّدات، والالتزامات الحديثة، وأنواع الشركات التي تمنح امتيازات للتنقيب عن البترول أو التنقيب عن المياه والمعادن، وكعقود النّشر والتوزيع والإعلان الذي يكون على طريق الصحف أو المجلّات والإذاعة والتلفزة ونحوها⁸⁹⁹.

وعرّفها دبيان بن محمّد الدّبيان بقوله: "هي العقود التي لم ينصّ الشّارع على تسميتها، وإنّما استحدثت تبعا لحاجة النّاس، ولم تكن موجودة زمن التّشريع، كعقود التّأمين، والإجارة المنتهية بالتّمليك، وعقد الاستصناع، وبيع الوفاء، وعقود النّشر والدّعاية، ونحوها"⁹⁰⁰.

ويرى مصطفى الزّرقا أنّ التّسمية قد تكون من غير الشّارع أيضا، إذ يقول: "والعقود جميعا إنّما عرف البشر أنواعها وتعارفوها بالتّعامل تباعا بحسب الحاجات المتجدّدة، ولم يوجد كلّ أنواعها بينهم

892 أثر علم أصول الفقه في تحقيق التميز في الدراسات الفقهية المعاصرة، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية، ص13.

893 عقد الاستصناع، مجلّة مجمع الفقه الإسلامي الدّولي، جدّة، العدد7، الجزء2، سنة 1412هـ-1992م، ص530.

894 ينظر: الفقه الإسلامي وأدلّته، دار الفكر، دمشق، ط2، سنة 1405هـ-1985م، 242/4.

895 المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دار اللؤلؤة، المنصورة، د.ط، سنة 1442هـ-2020م، 99/1.

896 عقد الاستصناع، مجلّة مجمع الفقه الإسلامي الدّولي، العدد7، الجزء2، ص530.

897 م.س، ص.ن.

898 ينظر: الفقه الإسلامي وأدلّته، 242/4.

899 ينظر: جعيط (كمال الدّين)، عقد الاستصناع، مجلّة مجمع الفقه الإسلامي الدّولي، العدد7، الجزء2، ص530؛ الزحيلي

(وهبة)، الفقه الإسلامي وأدلّته، 242/4.

900 المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 99/1.

جملة في وقت واحد. وجميع العقود ذات الطرفين إنما هي في جوهرها العامّ اتّفاقات، فكلمّا احتيج إلى نوع جديد من هذه الاتّفاقات في موضوع ما فإنّه يولد عادة بين الناس بلا اسم خاص، بل يبقى تحت رفر هذا العنوان العام (الاتفاق) حتى يحتاج إلى تمييزه باسم خاص يفهم منه موضوعه بمجرد ذكره، فيسمّيه الناس أو التشريع أو الفقهاء بالاسم الذي يختار له بحسب موضوعه. وهكذا وجدت زمرة العقود المسماة⁹⁰¹.

ورجّح الفقهاء الرأى الأول، ولم يرتض أحد بما ذهب إليه مصطفى الزرقا، ومن ثمّ فإنّ التسمية المعتبرة في عقد ما لجعله من جنس العقود المسماة هي ما وضعها الشارع لا الناس أو الفقهاء.

4. الاعتماد المستندي: تعريفه، وأطرافه والعلاقة بينها، وأنواعه، وأهميته

يحصّر البحث إشكالية التكييف الفقهي للعقود غير المسماة على العقود المسماة في المعاملات المالية، وهو الذي أشار إليه علي الخفيف، ومحمد صلاح الصاوي، ومعناه: إلحاق عقد بعقد معيّن شبيه به من العقود التي عرفها الشارع لوقوع المجانسة بينهما من كلّ وجه.

وخصوص التكييف الفقهي متعلّق بالاعتماد المستندي بوصفه عقدا مستحدثا، فما هي ماهيته؟

(أ) تعريف الاعتماد المستندي

عرّف الاعتماد المستندي بتعريفات كثيرة، أذكر منها الآتي:

عرّفه غريب جمال بقوله: "هو تعهّد من قبل المصرف للمستفيد -وهو البائع-، بناء على طلب فاتح الاعتماد -وهو المشتري-، يقرّر المصرف في هذا التعهّد أنّه قد اعتمد تحت تصرّف المستفيد -البائع- مبلغا من المال يدفع له مقابل مستندات محدّدة تبين شحن سلعة معيّنة خلال مدّة معيّنة"⁹⁰². وعرّفه أحمد الزيادات بقوله: "هو تعهّد من قبل شخص (هو في الغالب البنك) بناء على طلب شخص آخر (العميل) ونيابة عنه ليقبل أو يوفي سندات السحب المسحوبة من قبل شخص ثالث (المستفيد) أو أي مطالبات للوفاء، شريطة تقييد الأخير بالشروط المحدّدة في الاعتماد"⁹⁰³.

وعرّفته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأيوبي في المعيار الشرعي (14) للاعتماد المستندي بأنّه: "تعهد مكتوب صادر من بنك (يسمى المصدر) يسلم للبائع (المستفيد)، بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الأمر) مطابقا لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدّد خلال فترة معيّنة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات. وبعبارة موجزة: هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات"⁹⁰⁴.

(ب) أطراف الاعتماد المستندي

901 العقود المسماة في الفقه الإسلامي: عقد البيع، دار القلم، دمشق، ط2، سنة 1433هـ-2012م، ص8.
902 المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار الشروق، القاهرة، ط1، سنة 1972م، ص101.
903 معيار مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي: دراسة مقارنة لأحكام القضاء الأنجلو أمريكي، نقابة المحامين الأردنيين، عمّان، د.ط، سنة 1991م، ص30.
904 المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، المنامة، صفر 1439هـ-نوفمبر 2017، ص395، المادّة: 1/2.

يتبين من خلال التعريفات أن الاعتماد المستندي يتضمن أربعة أطراف⁹⁰⁵، وهي:

أولاً: المستورد، ويسمى الأمر والعميل والمشتري: وهو المستورد للسلعة، والذي فتح الاعتماد بناء على طلبه لصالح الطرف الآخر (البائع). ويحدد في طلبه الشروط والمستندات المطلوبة كما يحدد جميع النقاط التي يطلبها من المصدر (البائع).

وسمى أمراً لكونه يأمر البنك بفتح الاعتماد، وعميلاً لكونه يتعامل مع البنك، ومستورداً لكونه يستورد بضاعة من الخارج.

ثانياً: المصرف: وهو الذي يصدر منه الاعتماد، نزولاً عند طلب العميل، وبعد القيام بدراسته، ويلتزم بالوفاء بموجبه عند تحقق شرطه، فيرسل الاعتماد إما إلى المستفيد مباشرة في حال الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسيله في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثان في عملية الاعتماد المستندي.

ثالثاً: المستفيد: ويسمى البائع والمصدر، وهو الذي فتح الاعتماد لصالحه. وعليه أن يقوم بتنفيذ الاعتماد في مدة صلاحيته، ويحق له تسلم قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد.

ويُدفع له مبلغ الاعتماد عادة عن طريق البنك المراسل أو البنك المعزز للاعتماد في حالة وجود تعزيز للاعتماد.

رابعاً: المصرف الخارجي إذا كان الاعتماد معززاً، وذلك أن بنك العميل يطلب من بنك البائع (المستفيد) إبلاغه بخطاب الاعتماد، وهذا المصرف المبلغ لا يخلو من حالين:

الحال الأول: أن تكون مهمته تبليغ المستفيد فقط دون أن يتحمل أدنى مسؤولية مرتبة عليه باستثناء التأكد من أن الاعتماد صادر على الوجه الصحيح، وذلك من خلال مطابقة توقيعات المسؤولين المدونة بكتيب توقيعات مصدر الاعتماد، ويسمى الاعتماد غير المعزز.

والحال الثانية: أن يطلب منه مع التبليغ تعزيز وتأييد الاعتماد، فيتحمّل تجاه المستفيد ما يتحمّله البنك فاتح الاعتماد، فيصبح ملتزماً بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، ومن واجبه تدقيق المستندات المقدمة إليه جيداً والقيام بدفع قيمتها للمستفيد إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد، ويسمى الاعتماد المعزز.

ولهذا أصبحت الاعتمادات المستندية هي أصلح وسائل الدفع، وأكثرها انتشاراً في العمليات التجارية الخارجية ذلك أنه يتولد عنها ثقة لا حد لها بسبب الضمانات التي تنطوي عليها، والعلاقة في هذا النوع لا تقتصر على المصرف والعميل كما في الاعتماد البسيط فهي تتناول شخصاً ثالثاً إذا كان الاعتماد المستندي غير معزز، ورابعاً إذا كان الاعتماد المستندي معززاً من البنك الخارجي.

(ت) العلاقات والالتزامات بين أطراف الاعتماد

لا مرأى أن تعدد الأطراف في عقد الاعتماد المستندي يلزم منه تنوع العلاقات والالتزامات فيما بينها، ومن ثم لا بد من تجلية مختلف العلاقات لأن ذلك معين على تكييف هذا العقد المستحدث.

905 ينظر: الدبيان (دبيان محمد)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 433/12 وما بعدها؛ خوجة (عز الدين)، الخدمات المصرفية الإسلامية، مركز الامتثال للمالية الإسلامية، تونس، والدار المالكية، تونس، ط1، سنة 1438هـ-2017م، ص73؛ الفاسي الفهري (عبد الرحيم)، الاعتمادات المستندية وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، سنة 1437هـ-2016م، ص45 إلى 47.

ويمكن إجمال أنواع العلاقات كالاتي⁹⁰⁶:

العلاقة الأولى: بين البائع والمشتري: وهي علاقة يحكمها عقد البيع والذي ينص في إحدى بنوده على التزام المشتري بفتح اعتماد مستندي بوصفه وسيلة لسداد ثمن البضاعة لتأكيد ضمان حصول البائع على قيمة البضاعة بمجرد شحنها وتقديم المستندات اللازمة لها.

والعلاقة الثانية: علاقة البنك مصدر الاعتماد والعميل طالب فاتح الاعتماد، وهي علاقة يحكمها عقد فتح الاعتماد الذي يقوم على التزام البنك بدفع قيمة الاعتماد للمستفيد إذا حصلت المطابقة بين مواصفات المشتري ومواصفات البائع، مع التزام طالب فاتح الاعتماد بتقديم الضمانات المطلوبة وسداد العمولات والمصاريف المترتبة ودفع قيمة الائتمان بمجرد سداد البنك المصدر قيمة الاعتماد المستندي للمستفيد (البائع).

والعلاقة الثالثة: علاقة البنك مصدر الاعتماد بالمستفيد، وهي علاقة يحكمها خطاب الاعتماد الذي يصدره بنك العميل (المشتري)، إذ يشعر المصدر المستفيد بفتح الاعتماد ويرسله إليه، فيلتزم المستفيد (البائع) بتقديم المستندات الدالة على مطابقة مواصفات البضاعة للمواصفات التي قدمها العميل للبنك المصدر للاعتماد، فيلتزم المصدر بفحص مستندات البائع، ودفع قيمة الاعتماد حال المطابقة بالرغم من أن البنك المصدر لا تربطه علاقة تعاقدية مع المستفيد.

والعلاقة الرابعة: علاقة البنك مصدر الاعتماد مع البنك المراسل: وهي علاقة تختلف باختلاف مضمون التكليف المنوط بعهدة البنك المراسل للاعتماد، ومن أهم ملامحها أن البنك الأول قد يكلف البنك الثاني بإخطار المستفيد بالاعتماد وتسليم المستندات وفحصها والتحقق من مطابقتها للشروط، فيؤدي في هذه الحالة دور البنك المبلغ.

ويمكن أن يكون التكليف بدفع قيمة الاعتماد المستندي فيسعى حينئذ البنك الدافع، كما يمكن أن يطلب منه تأييد الاعتماد أو تعزيزه فيسعى حينئذ البنك المعزز ومن ثم يعتبر ملتزماً أصلياً بقيمة الاعتماد إضافة إلى البنك المصدر على ما سيأتي بيانه في أنواع الاعتمادات المستندية.

ث) أنواع الاعتماد المستندي

تتعدد أنواع الاعتماد المستندي في صور كثيرة باعتباريات مختلفة⁹⁰⁷:

أولاً: من حيث قوة تعهد البنك المصدر، فيكون على نوعين:

النوع الأول: الاعتماد القابل للإلغاء: وهو الذي يجوز للبنك أن يرجع فيه دون مسؤولية عليه من قبل الأمر أو المستفيد، فلا يترتب على هذا الاعتماد أي التزام على البنك ولا أي حق للمستفيد، ولذلك يخطر البنك المستفيد بأنه فتح لصالحه اعتماداً في حدود مبلغ كذا، ولكنه يصرح أنه قابل

906 ينظر: خوجة (عز الدين)، الخدمات المصرفية الإسلامية، ص 74 وما بعدها؛ الخويلدي (عبد الستار)، خطاب الضمان والاعتماد المستندي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الخامسة والعشرون، شعبان 1444هـ - فيفري 2023م، ص 192. 907 ينظر: جمال (غريب)، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 101 وما بعدها؛ السيبي (صلاح الدين حسن)، قضايا مصرفية معاصرة: الائتمان المصرفي، الضمانات المصرفية، الاعتمادات المستندية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1، سنة 2004م، ص 209؛ الدبيان (دبيان محمد)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 435/12 وما بعدها؛ خوجة (عز الدين)، الخدمات المصرفية الإسلامية، ص 86 إلى 98؛ الفاسي الفهري (عبد الرحيم)، الاعتمادات المستندية وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية، ص 34 إلى 44؛ الشبيلي (يوسف)، المحرر في فقه التمويل والأعمال المصرفية والأوراق المالية، مطبوعات الإدارة الشرعية للبنك الأهلي السعودي، الرياض، ودار الميمان، الرياض، ط 1، سنة 1446هـ - 2025م، ص 192 إلى 194.

للإلغاء في أي وقت. ولا يلزم البنك إذا سحب الاعتماد أن يخطر المستفيد بذلك ولو سبق أن أخطره بفتحه، ومتى طلب العميل الأمر من البنك إنهاء الاعتماد وجب عليه سحبه فوراً؛ لأنه وكيل عن الأمر، فضلاً على أنه لم يلتزم أمام غيره بشيء.

والنوع الثاني: الاعتماد القطعي أو النهائي: وهو الذي لا يجوز للبنك أن يرجع فيه أو يلغيه؛ وذلك لأنه متى أخطره المستفيد ترتب في ذمة البنك التزاماً شخصياً مباشراً أمام المستفيد بتنفيذ ما جاء في خطاب الإخطار.

ثانياً: من حيث قوة تعهد البنك المرسل، فيكون على نوعين:

النوع الأول: الاعتماد المعزز: وهو أن البائع (المستفيد) قد لا يقنع من بنك المشتري (العميل)، فيطلب المستفيد أن يكون هذا الاعتماد معززاً من بنك في بلده (بلد البائع) أو من مراسيل تأييده وتعزيزه، بحيث يتحمل بنك البائع ما يتحمله بنك المشتري، وهو بذلك يعد ملتزماً التزاماً مستقلاً تجاه المستفيد، فيتمتع المستفيد بمزيد الاطمئنان وبضمانات أوفر.

ولا تقوم البنوك المراسلة بتعزيز الاعتماد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أساسية نحو: قيمة الاعتماد، وتوافر الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد ووجود اتفاقيات موقعة معه، ومعرفته بالمستفيد بالاعتماد، ودراسته للأوضاع السياسية والاقتصادية في بلد البنك فاتح الاعتماد. ويكون تعزيز الاعتماد مقابل عمولة متفق عليها يستحقها البنك المراسل.

ويعتبر هذا النوع من الاعتماد الأقوى والأكثر ضماناً، إذ يحمل في الوقت نفسه التزاماً مباشراً أو قطعياً تجاه المستفيد من ناحية المصرف الفاتح، ومن ناحية المصرف المعزز، ويتم تنفيذ هذا النوع بناء على رغبة المستفيد الذي قد لا يكون على معرفة تامة بالقدرة المالية للمصرف فاتح الاعتماد، ويرغب في الحصول على تعهد من أحد المصارف المحلية في بلده، حتى يضمن تحصيل قيمة البضاعة إذا تعذر عليه تحصيلها من المصرف فاتح الاعتماد⁹⁰⁸.

والنوع الثاني: الاعتماد غير المعزز: وهو عكس السابق تماماً، أي ما كان غير مؤيد من بنك البائع.

ثالثاً: من حيث النسبة للمستفيد أو قابليته للتحويل، فيكون على نوعين:

النوع الأول: اعتماد قابل للتحويل، بحيث يستطيع المستفيد أن يحول حقه من الاعتماد جزئياً أو كلياً لمصلحة مستفيد آخر أو أكثر.

والنوع الثاني: اعتماد غير قابل للتحويل، بحيث لا يمكن للمستفيد أن يحوله لصالح مستفيد آخر.

رابعاً: من حيث طريقة سداد المشتري الأمر بفتح الاعتماد أو باعتبار الغطاء، فيكون على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الاعتماد المغطى كلياً؛ وهو الذي يحصل المصرف المصدر له على كامل قيمته من المشتري الأمر بفتحه ضماناً أو بمقتضى رهن عيني لصالحه يغطي قيمة الاعتماد، ومن ثم لا يتحمل المصرف المصدر أي عبء مالي.

908 ينظر: جمال (غريب)، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 102.

والنوع الثاني: الاعتماد المغطى جزئياً؛ وهو الذي يحصل المصرف المصدر له على جزء من قيمته من المشتري الأمر بفتحته، ويلتزم بسداد الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد.

والنوع الثالث: الاعتماد غير المغطى؛ هو الذي يصدره المصرف دون أن يتحصل على قيمة الاعتماد كلياً أو جزئياً، بل هو المانع لكامل قيمة الاعتماد للعميل (المشتري) نظراً لثقلته في الأمر بالفتح ومركزه المالي أو ملاءته المالية.

خامساً: من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد أو باعتبار طبيعة السندات، فيكون على نوعين: النوع الأول: اعتماد الاطلاع؛ وفيه يلتزم البنك المصدر للاعتماد بدفع مبلغ الاعتماد فور الاطلاع على المستندات والتحقق من مطابقتها للاعتماد، وهذا النوع ليس فيه تأجيل دفع تجاه البائع أي الوفاء بالتأمين يكون حالاً.

والنوع الثاني: اعتماد القبول؛ وفيه يلتزم البنك المصدر للاعتماد بدفع مبلغ الاعتماد في تاريخ مؤجل لا بمجرد وصول المستندات إليه.

وتبدأ مسؤولية البنك المصدر بدفع مبلغ الاعتماد للبائع المستفيد عند حلول الأجل المتفق عليه بموجب كمبيالات مؤجلة مسحوبة لصالح البائع، وتكون مشروطة ضمن مستندات الشحن، ولا يقبل البائع تسليم مستندات الشحن إلا بعد توقيع الكمبيالات والتي قد تكون مسحوبة على البنك مصدر الاعتماد أو على المشتري، ويطلب من البنك المصدر التوقيع عليها بالقبول، فإذا كانت المستندات بدون كمبيالة فيسعى اعتماد الدفع الأجل.

سادساً: من حيث التبادل التجاري أو باعتبار طبيعة الاعتماد والغرض منه، فيكون على نوعين: النوع الأول: اعتماد الاستيراد؛ وهو الذي يفتح بمناسبة استيراد بضائع من الخارج، ويفتح لدى بنك في بلد المشتري لصالح البائع، فيكون عادة مقيماً في بلد أجنبي، فيشحن البائع البضاعة ويرسل مستندات شحنها إلى البنك الفاتح للاعتماد ليدفع إليه قيمتها.

والنوع الثاني: اعتماد التصدير؛ وهو الذي يفتح بمناسبة تصدير بضائع، ويفتح بناء على طلب المشتري، ولكنه يفتح لدى بنك وسيط موجود في بلد البائع.

(ج) أهمية الاعتماد المستندي

إزاء التطور الصّارخ الذي شهده الاقتصاد العالمي عموماً، والتجارة الدولية خصوصاً، وعدم الإحاطة بالقوة المالية للمشتري والسمعة التجارية للبائع لاختلاف الجنسيات وتباعد الدول جغرافياً؛ وقع اللجوء إلى الاعتماد المستندي بوصفه معاملة تحفظ مصالح المشتري والبائع من خلال إدخال البنك وسيطاً بينهما باعتباره مؤسسة مالية موثوقة بها من حيث أنه يلتزم بالوفاء بالتعهدات المالية لعميله وهو المشتري لدى البائع وهو المستفيد.

فمن هذه الجهة الاعتماد المستندي ضمان للبائع في حصوله على مستحقاته المالية لأنه لا يعلم مدى وفاء المشتري بها تحيلاً أو غشاً أو إفلاساً أو مديونية.

ومن جهة أخرى، الاعتماد المستندي أداة لحماية حقوق المشتري أي الأمر بفتح الاعتماد، فهو لا يعرف ما إذا كان البائع (المستفيد) أميناً وصادقاً في تسليمه البضاعة مطابقة للشروط المتفق عليها

أولاً، فيحفظ بذلك حقّه بهذا الشّكل من التعاقد، إذ المصدر وهو البنك يلتزم بالوفاء للبائع بمبلغ الاعتماد إذا طبقت البضاعة الأوصاف المطلوبة والمتعاقد عليها.

ولا يخفى أنّ حصول الاطمئنان لدى المشتري والبائع في حفظ حقوقهما ومصالحهما من خلال الاعتماد المستندي، دافعٌ نحو التجارة، وفي ذلك نموٌّ للاقتصاد، ورواج للسلعة، ودوران للمال، ومحاربة للتضخم، ومقاومة للبطالة، وتشجيع على الصناعة.

ويفرّج على النقطة السابقة معنى آخر، وهو اعتبار الاعتماد المستندي أداة تمويل، إذ لا يركن التاجر إلى الكساد لعدم توفّر السيولة، بل يعتمد إلى مصرفه ليسنده في تجارته ويساعده على اقتناء السلع فهو المسدّد عنه لقيمتها إن تعثّر عن السداد.

وبناء عليه، يتحقّق لنا العلم بمسألتين هامتين:

الأولى: أهمية هذا العقد في عمليات استيراد وتصدير، وما له من آثار هامة في نمو الاقتصاد لدولة ما وزيادة قوّتها المالية، ومن ثمّ عدّه من أبرز وسائل الدفع والتمويل في التجارة الدوليّة. والثانية: أنّه الوسيلة الأولى اعتماداً في تقليل مخاطر المبادلات التجارية لما تحقّقه من جلب للمصالح ودرء للمفاسد التي ذكرناها تفصيلاً أعلاه.

5. التّكييف الفقهي للاعتماد المستندي

اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف الاعتماد المستندي على عدّة آراء، أجملها على النّحو

الآتي:

أ. الرّأي الأوّل: تكييفه عقد كفالة

1/أ: القائلون به: إليه ذهب عبد الله السّعدي⁹⁰⁹.

2/أ: المعوّل عليه: أنّ الاعتماد المستندي يتعلّق بالذمّة، فالمصرف يتعهّد للمستفيد بالوفاء، ومعلوم أنّ التعهّد يرجع إلى الذمّة، فالمصرف بهذا يضمّ ذمّته إلى ذمّة العميل بالوفاء للمستفيد على وجه لا يبرأ به العميل من حقّ المستفيد، وتلك حقيقة الضمان، ولو أردنا تنزيل الاعتماد المستندي على الضمان لقلنا:

الضمان: هو المصرف.

المضمون له: هو المستفيد (البائع).

المضمون عنه: هو العميل (المشتري).

المضمون به: هو حقّ البائع على المشتري النّاجم من عقد البيع بينهما.

وهذا يتبيّن انطباق عقد الضمان على الاعتماد المستندي⁹¹⁰.

ونوقش بأنّ موضوع الاعتماد المستندي لا يقتصر على التعهّد والالتزام الذي يقدّمه المصرف

للعميل، بل المصرف مطالب بالقيام بعدّة أعمال نيابة عن العميل، ومن أبرزها فحص المستندات⁹¹¹.

909 ينظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، دار طيبة، الرياض، ط2، سنة 1421هـ، 1/430.

910 م.س، 1/430 وما بعدها.

911 السّماعيل (عبد الكريم)، الغمولات المصرفية: حقيقتها وأحكامها الفقهية، إصدارات المجموعة الشرعية لمصرف الراجحي، المملكة العربية السعودية، ودار كنوز إشبيليا، الرياض، ط2، سنة 1432هـ-2011م، ص540.

وأجيب عليه بأنّ فحص المستندات جزء تابع للاعتماد المستندي، والأصل في العقد هو ضمان حقّ المستفيد، لكن ذلك مشروط بتقديم مستندات من طرفه، فكانت المستندات بهذا جزءاً من الاعتماد المستندي، وكان نظر المصرف في المستندات -والحال ما ذكر- من مقتضيات الضمان؛ إذ مقتضى الضمان الأداء، والأداء متوقّف على هذا الشرط، ففحص المستندات إنّما هو تحقيق للضمان، وعمل بشرطه، فهو أمر تابع لا يستقلّ بحكم، ولا يفرغ العقد من حقيقته⁹¹².

ويعترض عليه بأنّ فحص المستندات جزء تابع لا يستقلّ بحكم، بل هو عمل يصحّ إفراده عن عقد الاعتماد، واستئجار طرف ثالث للقيام به⁹¹³.

ب. الرأي الثاني: تكييفه عقد وكالة

ب/1: القائلون به: إليه ذهب سامي حمّود⁹¹⁴، وعبد الله العبادي⁹¹⁵، ومحمّد عثمان شبير⁹¹⁶.

ب/2: المعوّل عليه: أنّ العميل ينبغي المصرف ليقوم مقامه بإرسال الأوراق، والمستندات الخاصة بالبضاعة المشتمة على الأوصاف التي يرغب فيها العميل، ثمّ قيام المصرف بفحص المستندات التي أرسلها (المستفيد) عن طريق المصرف المراسل؛ للتأكد من البضاعة بأنّها مطابقة للأوصاف التي اشترطها العميل نيابة عنه⁹¹⁷، فحقيقة الوكالة تنطبق على عقد الاعتماد المستندي إذ الوكالة تقوم على أساس التفويض والإنابة، وهذا المعنى موجود في الاعتماد المستندي⁹¹⁸.

ونوقش بأنّ الوكالة إنابة في الأداء فقط دون التحمّل فيما فوّض إليه الموكل الوكيل، فالأخير يعمل لحظّ الموكل ويؤدّي عنه لا عن نفسه لخلوّ ذمّته، لكن في الاعتماد المستندي لا يجري الأمر على هذا المعنى، إذ المصرف يلتزم في الاعتماد المستندي بالأداء، ويتحمّل الحقّ الذي انشغلت به ذمّة العميل (الأمر) على وجه لا يبرأ به العميل، وحينئذ يكون حقّ المستفيد قد استقرّ في ذمتين: ذمّة العميل، وذمّة المصرف، وهذا يخالف حقيقة الوكالة⁹¹⁹.

ت. الرأي الثالث: تكييفه عقد كفالة ووكالة

ت/1: القائلون به: إليه ذهبت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي⁹²⁰، والهيئة الشرعيّة للبنك الأهلي السعودي⁹²¹، والهيئة الشرعيّة لبنك البحرين الإسلامي⁹²²، والهيئة الشرعيّة لبيت التمويل

912 السعيد (عبد الله)، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، 410/1.

913 السماعيل (عبد الكريم)، العُمولات المصرفية: حقيقتها وأحكامها الفقهية، ص 540.

914 ينظر: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة، مطبعة الشرق ومكنتبتها، عمّان، ط2، سنة 1402هـ-1982م، ص 306.

915 ينظر: موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، د.ت، ط، ص 304.

916 ينظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، عمّان، ط6، سنة 1427هـ-2007م، ص 283.

917 العبادي (عبد الله)، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، ص 304.

918 السماعيل (عبد الكريم)، العُمولات المصرفية: حقيقتها وأحكامها الفقهية، ص 539.

919 ينظر: السعيد (عبد الله)، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، 408/1 وما بعدها.

920 ينظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيلية، السعودية، ط1، سنة 1431هـ-2010م، 214/1.

921 ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك الأهلي السعودي، إعداد وترتيب أمانة الهيئة الشرعية، الرياض، د.ط، د.ت، ط، 11/2.

922 ينظر: فتاوى منتجات بنك البحرين الإسلامي، الرقابة الشرعيّة لبنك البحرين الإسلامي، المنامة، ط1، سنة 1438هـ-2017م، ص 137.

الكويتي⁹²³، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأيوبي⁹²⁴. وبه صدر قرار ندوة البركة الثالثة والثلاثين⁹²⁵.

ت/2: المعوّل عليه: هو اعتبار الغطاء النقدي، وبيانه كالآتي:

أولاً: إذا كان الاعتماد المستندي غير مغطى فالعلاقة بين البنك والعميل كفالة، لأنّ المصرف ملتزم بالدفع ويرجع على العميل به.

ثانياً: إذا كان الاعتماد المستندي مغطى كلياً فالعلاقة بين البنك والعميل وكالة، لأنّ العميل ينيب المصرف بأن يدفع للمستفيد، والمصرف لا يرجع عليه بها لأنّ المدفوع بذل من حساب المليء.

ثالثاً: إذا كان الاعتماد المستندي مغطى جزئياً فإنّه وكالة في الجزء المغطى من العميل وكفالة في الجزء غير المغطى لأنّ المصرف يدفع عن أمرفاتح الاعتماد ويرجع عليه به.

رابعاً: أمّا علاقة المصرف بالمستفيد فهي كفالة في جميع الأحوال لأنّ المصرف يلتزم بالدفع له عند أول طلب بصرف النّظر عن وضع حساب المتعامل في المصرف مغطى أو غير مغطى.

وبناء عليه، رأى القائلون بهذا النّظر أنّ الاعتماد المستندي عقد مرّكب من عقدين: كفالة ووكالة.

ونوقش بما اعترض على أصحاب الرّأي الأول (تكييفه كفالة) والرّأي الثاني (تكييفه وكالة).

ث. الرّأي الرابع: تكييفه عقد حوالة

ث/1: القائلون به: لم أقف على من صرح به، وإنّما ذكر في بعض الكتب⁹²⁶.

ث/2: المعوّل عليه: أنّ المصرف بموجب الاعتماد مديناً أصلياً للمستفيد حلّ محلّ الأمر فبرئت بذلك ذمّة الأمر، فالدين الذي على الأمر للمستفيد انتقل من ذمّته إلى ذمّة المصرف، فحقيقة الحوالة التي هي نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة تصدق على عقد الاعتماد المستندي⁹²⁷.

وبناء عليه، يكون العميل (المشتري) محيلاً، والبائع (المستفيد) محالاً، والمصرف (المصدر) محالاً عليه، وقيمة خطاب الاعتماد محالاً به⁹²⁸.

ونوقش من أوجه أجملها في الآتي⁹²⁹:

الوجه الأول: مقتضى عقد الحوالة براءة المحيل من الدين، والعميل لا يبرأ من حقّ المستفيد، ولا ينتقل الحقّ من ذمّته إلى ذمّة المصرف بموجب الاعتماد، فكأنّ العرف جرى بأنّ المستفيد يطالب

923 ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي، دار الضياء، الكويت، ط1، سنة 1434هـ-2014م، 263/1.

924 ينظر: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (14)، ص399، المادّة: 1/1/3.

925 ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، ط8، سنة 1444هـ-2022م، القرار [8-33]، ص317 وما بعدها.

926 ينظر: الهمشري (مصطفى)، الأعمال المصرفية والإسلام، المكتب الإسلامي، بيروت، ومكتبة الحرمين، الرياض، ط2، سنة 1403هـ-1983م، ص218. وأيضاً: الديان (دبيان محمد)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 455/12.

927 الجندي (أحمد الشحات)، فقه التعامل المالي والمصرفي، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، سنة 1413هـ، ص146. 928 الديان (دبيان محمد)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 455/12.

929 ينظر بالتفصيل: السعيد (عبد الله)، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، 415/1 إلى 424؛ عوض (علي جمال الدين)، الاعتمادات المستندية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، سنة 1989م، ص54 وما بعدها؛ الديان (دبيان محمد)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 455/12 إلى 460.

المصرف ولا يلجأ إلى مطالبة العميل ليس معناه براءة العميل وانتقال حقّ المستفيد من ذمّته إلى ذمّة المصرف، بل يظلّ العميل ضامناً للوفاء بقيمة البضاعة حال امتناع المصرف عن دفع قيمة الاعتماد. والوجه الثاني: أنّ الحوالة لا يشترط فيها رضا المحال عليه، وإنّما يكفي لانعقادها رضا المحيل والمحال، خاصّة عندما يكون المحال عليه مديناً للمحيل، والواقع أنّ مديونية المصرف للعميل لا تكفي لإيجاد صورة الاعتماد المستندي، إذ فتح الاعتماد يستوجب رضا المصرف، وهذا أمر مختلف عن الحوالة.

والوجه الثالث: أنّ الاعتماد المستندي يكون مؤقتاً بوقت ينتهي عنده، وهذا ينافي مقتضى عقد الحوالة، فهي تقتضي انتقال الدّين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه. وما نخلص إليه، أنّ كلّ التّكليفات الفقهيّة للاعتماد المستندي لم تسلم من الاعتراضات عليها، والذي أطمئنّ إليه أنّ القول بتكليف فقهي ما، يجب أن يكون من كلّ وجه لا من وجوه دون أخرى، فإن لم يثبت من صورة فلا يمكن الجزم بالتّكليف المرتضى به.

وإضافة لما ذكر أعلاه، يمكن زيادة بعض الفروق الدّقيقة بين الاعتماد المستندي بوصفه عقداً مستحدثاً ليس من العقود المسماة، والعقود المسماة التي كُيف عليها، ومنها: أولاً: تكليفه على عقد الكفالة بعيد لأنّها من عقود الإحسان والبرّ في تكون عند الحاجة والضرورة لصدّ خلّة المكفول وغير ذلك، أمّا الاعتماد المستندي فليس لمعنى الإحسان والتبرّع، إذ العميل الذي كُيف كفيلاً هو من أهل الغنى وليس من المحتاجين، وهذا وصف معتبر ينافي به الحكم. ثانياً: في الكفالة يطلب المكفول من الكفيل أن يكفله على سبيل التبرّع. أمّا الاعتماد المستندي فتحكمه الأعراف التجاريّة والقوانين الدوليّة التي تحتمّ على المصرف المصدر الالتزام بدفع مبلغ الاعتماد بناء على الأمر بفتح الاعتماد وهو العميل، ولا يملك المصرف (المصدر) التراجع حال المطابقة بين مواصفات البضاعة التي طلبها العميل ومستندات البضاعة المرسلة من المستفيد (البائع) إلى المصدر.

ثالثاً: تكليفه على عقد الوكالة بعيد، لأنّ الوكالة إذا لم يقدّم الوكيل بالعمل فلا يستحقّ الأجرة، في حين أنّ المصرف المصدر للاعتماد يأخذ الأجرة على فتح الاعتماد المغطّى سواء أدّى ما التزمه أم لا بناء على مطابقة المواصفات بين المشتري والبائع كما ذكرنا سابقاً. والمصرف الذي كُيف وكفلاً لا يستجيب لطلب العميل الذي كُيف موكلاً إذا طلب منه عدم تسليم المبلغ للمستفيد، وهذا ينافي مقتضى الوكالة.

رابعاً: تكليفه على عقد الحوالة بعيد، لأنّ الحوالة يشترط فيها أن يكون المحال عليه مديناً للمُحيل، في حين أنّ المصرف غير مُدين للعميل.

ويرى عدد من الفقهاء المعاصرين أنّ الاعتماد المستندي يمثل عقداً مستحدثاً، لا يمكن تكليفه بالكامل على العقود المسماة، بل هو عقد ذو طبيعة خاصّة قائم على التّعهد المصرفي، واستقلاليّة الالتزامات بين أطراف العقد، والتعامل بالمستندات لا بالموجودات، وصِلته الوثقى بالقواعد الدوليّة والأعراف المصرفيّة.

وهذا الاتجاه هو الذي يميل إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ناقش هذه النّازلة الفقهية في دورتين متتاليتين الخامسة والعشرين (من 29 رجب إلى 03 شعبان 1444هـ الموافق لـ 20 فيفري إلى 23 فيفري 2023م) والسادسة والعشرين (من 5 إلى 10 ذي الحجة 1446هـ الموافق لـ 3 إلى 8 ماي 2025) دون حسم نهائي، فقررت تأجيل النّظر فيها للدورة القادمة، وذلك لأنّ هذا العقد مركّب، ومعقّد، وله خصائص فريدة به.

6. حكم أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي

جرّ الاختلاف في التّكييف الفقهي للاعتماد المستندي إلى الاختلاف في حكم أخذ الأجرة عليه استناداً إلى نوع التّغطية أو التمويل، وبيان ذلك كالآتي:

(أ) إذا كان الاعتماد المستندي مغطّى كلياً من العميل أي غير مموّل من المصرف:

تتقاضى البنوك عادة نوعين من الأجور مقابل فتح الاعتماد غير المموّل؛ فالأوّل: رسوم إدارية تغطّي تكاليف إصدار الاعتماد، مثل الدّراسة الائتمانية للعميل وغيرها. والثاني: عمولة يراعى فيها مبلغ الاعتماد ومدّته⁹³⁰.

ووقع الخلاف في تقدير جانب الضّمان مثل رسوم تعديل مدّة الاعتماد وكذا لو كان الاعتماد ضماناً محضاً لا يصاحبه خدمات أخرى ونحو ذلك، فهل يجب ألاّ تزيد الرّسوم على التّكلفة الفعلية؟ أم تجوز الزّيادة؟⁹³¹.

وقد ورد في المعيار الشرعي (14) للاعتماد المستندي ما نصّه: "يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة القيام بالخدمات المطلوبة سواء أكانت مبلغاً مقطوعاً أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التّعديل بزيادة مدّة الاعتماد، فلا يجوز أن تأخذ عليه إلاّ المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئوية. وعلى المؤسسة أن تراعى ما يأتي:

(أ) ألاّ يؤخذ في الاعتبار جانب الضّمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه

فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر؛ تعزيز الاعتماد تكون الزّيادة فيه مقابل ضمان محض. وفي حكم التّعزيز المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التّعزيز، وإصدار الاعتماد المعدّ للاستخدام (اعتماد الضّمان) ما لم يتطلّب ذلك خدمات أو تكاليف.

(ب) ألاّ يترتّب على ذلك فوائد ربوية أو تكون ذريعة إليها.

(ت) ألاّ يتّخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرّم شرعاً، كأخذ عائد

على الضّمان أو القرض"⁹³².

ومستندهم في جواز أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي هو ما يتّصل بجانب الوكالة، فهم يرون أنّ المصرف وكيل عن العميل في دفع مبلغ الاعتماد من ماله، ومن ثمّ جاز أخذ الأجر على الوكالة. وهو ما صدر به قرار ندوة البركة الثالثة والثلاثين الموسوم بـ "عمولات الاعتماد المستندي"، ونصّه:

930 الشّيبلي (يوسف)، المحرّر في فقه التّمول والأعمال المصرفية والأوراق المالية، ص 195.

931 م.س، ص.ن.

932 المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (14)، ص 401 وما بعدها، المادّة: 1/3/3.

"فتح الاعتماد المستندي باعتبار أن يشتمل على أعمال يؤديها البنك على أساس الوكالة مع كفالة لصالح الطرف الآخر (فاتح الاعتماد) و (المستفيد منه)، فإنه لا مانع من تقاضي العمولة التي يتفق عليها بين الطرفين، على أن لا يؤخذ في الاعتبار تقدير الضمان، ويكون تابعا للوكالة، وعلى هذا الأساس فإن حكم أنواع أخرى من العمولات نظير خدمات متعلقة بالاعتماد كما يلي:

تعزيز الاعتماد: لا يؤخذ عنه عمولة إلا إذا اشتملت على دراسة.

تمديد الاعتماد: لا يؤخذ عنه إلا مصروفات الاعتماد بمبلغ مقطوع لا بنسبة.

السحب الزائد: تؤخذ عمولة عن زيادة المبلغ المطلوب في الاعتماد.

إلغاء الاعتماد: تؤخذ عمولة عن خدمة الإلغاء.

إحالة المستندات بنك محلي: تؤخذ عمولة نظير خدمة الإحالة.

حفظ المستندات: تؤخذ عمولة عن خدمة الحفظ"⁹³³.

والملاحظ في هذا القرار هو جواز أخذ عمولة دراسة على الاعتماد المعزز الذي يراد به المشاركة في إصدار الاعتماد.

ونصت المعايير الشرعية على أن مستند عدم جواز أخذ الأجرة على ما يتصل بجانب الضمان في الاعتماد المستندي هو أن الضمان استعداد للإقراض فلا يؤخذ عنه مقابل⁹³⁴.

ب) إذا كان الاعتماد المستندي مغطى جزئياً أو غير مغطى من العميل أي ممولاً من المصرف: رأت الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية عدم جواز أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي غير المغطى لأنها كفيل عن العميل في الدفع عنه، ولا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة.

وبنفس المعنى، يجوز أخذ الأجرة على الجزء المغطى من العميل في الاعتماد المستندي المغطى جزئياً لأن المصرف وكيل في هذا الجزء عن العميل، ولا يأخذ الأجرة عن الجزء الآخر المغطى من قبل المصدر (المصرف) باعتباره كفيلاً عن الأمر بفاتح الاعتماد.

أما في الاعتماد الممول أي ما تجريه البنوك التقليدية فلا يجوز مطلقاً أخذ الأجرة عليه، لأنه مكيف على عقد القرض الذي يجزى النفع.

وقد ورد في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد ما نصّه: "يجوز أخذ أي رسم في الاعتماد المستندي، أيًا كان نوعه، ما لم يكن الاعتماد غير مغطى وآل إلى قرض، فيجب حينئذ أن تكون الرسوم بقدر التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة دون ضمان، فإن كان البنك قد أخذ رسوماً مقدماً فيعيد للعميل ما زاد على التكلفة الفعلية"⁹³⁵.

خاتمة:

وفي ختام هذه المقالة، يجدر بنا تسجيل أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث العلمي، ويمكن إجمالها في النقاط الآتية:

1. التكييف الفقهي لمصطلح حادث لم يُعرف تداوله عند الفقهاء القدامى في مصنفاتهم الفقهية، ولم يُذكر في كتب مصطلحات الفنون.

933 قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، القرار [8-33]، ص 317 وما بعدها.

934 ينظر بالتفصيل: المعايير الشرعية، مستند الأحكام الشرعية للمعيار (14)، ملحق (ب)، ص 414.

935 قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، قرار رقم: 48.

2. تفاوتت تعريفات الفقهاء والباحثين المعاصرين للتكييف الفقهي قوّة وضعفاً، وأبرز ما يلاحظ عليها إدخال غير أفراد المعرّف في القول الشّارح وهو التّصوّر للواقعة المستجدة التي يراد إجراء التّكييف الفقهي عليها، أو حصره في جانب المعاملات الماليّة.
3. بعد إيراد جملة من الأقوال الشّارحة للتّكييف الفقهي ومعالجتها، اخترت وضع تعريف، وهو: "التّكييف الفقهي: إلحاق صورة مُستحدثة بأصل، لوقوع المجانسة بينهما من كلّ وجه."
4. يقوم التّكييف الفقهي على مقوّمات ثلاثة وهي: الصّورة أو النّازلة المستحدثة التي يراد إجراء التّكييف عليها، والأصل بوصفه الأسّ الذي يبنى عليه التّكييف الفقهي، ووجود المجانسة بين الصّورة المستجدة والأصل المحلق به من كلّ وجه.
5. الزّلل في التّكييف الفقهي مردّه إلى أمرين؛ فالأوّل: الخطأ في التّصوّر للصّورة المستجدة. والثّاني: عدم وقوع المجانسة بين الصّورة المستجدة والأصل من كلّ وجه.
6. أنّ العقود المسماة هي التي وضع لها الشّرع اسماً، وبين أحكامها، وأمّا العقود غير المسماة فهي التي لم يضع الشّارع لها اسماً خاصّاً بها، ولا يبيّن أحكامها المترتبة عليها، وهي كثيرة لا تنتهي ولا تنحصر لأنّها تنشأ وتظهر بحسب حاجات النّاس وتطوّر المجتمعات وتشابك المصالح.
7. يراد بالتّكييف الفقهي للاعتماد المستندي هو إلحاقه بعقد معيّن شبيه به من العقود التي عرّفها الشّارع لوقوع المجانسة بينهما من كلّ وجه.
8. عرّفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة الأيوبي الاعتماد المستندي بعبارة موجزة: "هو تعهّد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتّعليمات".
9. أنّ أطراف الاعتماد المستندي ثلاثة أصيلة وهي: المستورد، والمصرف، والمستفيد. وطرف رابع زائد وهو المصرف الخارجي إذا كان الاعتماد معرّزاً.
10. الاعتماد المستندي له أهميّة كبرى في العصر الحديث منها: أنّه وسيلة للقيام بالعمليات التّجارية الدّوليّة استيراداً وتصديراً، وما لها من آثارها في نموّ الاقتصاد لدولة ما وزيادة قوّتها الماليّة. وأنّه الصّورة الأولى اعتماداً في المبادلات التّجاريّة لما تحقّقه من جلب للمصالح ودرء للمفاسد التي ذكرناها تفصيلاً أعلاه.
11. يتنوّع الاعتماد المستندي بتعدّد الاعتبارات وأهمّها باعتبار الغطاء، فإن كان مبلغ الاعتماد من قبل العميل فهو مغطّى كليّاً، وإن دفع جزءاً من المبلغ فهو مغطّى جزئياً، وإن كان المصرف هو الذي سيدفع فإنّما أن يكون غير مغطّى أو مموّلاً.
12. اختلفت الأنظار الفقهيّة في التّكييف الفقهي للاعتماد المستندي على أربعة آراء كبرى؛ فالأوّل: كفالة، والثّاني: وكالة، والثّالث: كفالة ووكالة، والرّابع: حوالة. ولم تسلم جميع التّكليفات من الاعتراضات وذلك لعدم حصول التّصوّر الصحيح للعقد إذ هو من العقود المستحدثة.
13. اختلفت الآراء الفقهيّة في جواز أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي من حيث التّكييف، فالقائلون بالوكالة أجازوا ذلك مع الاحتراز عن وجود معنى الضّمان. والقائلون بالكفالة ذهبوا إلى المنع لأنّه يؤوّل إلى القرض الذي جرّنعاً.

قائمة المصادر والمراجع

- (1) أثر علم أصول الفقه في تحقيق التميز في الدراسات الفقهية المعاصرة، الضوّحي (أحمد)، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
- (2) الاعتمادات المستندية، عوض (علي جمال الدين)، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، سنة 1989م.
- (3) الاعتمادات المستندية وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية، الفاسي الفهري (عبد الرحيم)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، سنة 1437هـ-2016م.
- (4) الأعمال المصرفية والإسلام، الهمشري (مصطفى)، المكتب الإسلامي، بيروت، ومكتبة الحرمين، الرياض، ط2، سنة 1403هـ-1983م.
- (5) تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي (محمد مرتضى)، تح جماعة من المختصين، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د.ط، سنة 1422هـ-2001م.
- (6) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة، حمّود (سامي)، مطبعة الشرق ومكتبها، عمان، ط2، سنة 1402هـ-1982م.
- (7) التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، شبير (محمد عثمان)، دار القلم، دمشق، ط2، سنة 1435هـ-2014م.
- (8) جمهرة اللغة، ابن دريد الأزدي (أبو بكر محمد)، تح رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، سنة 1987م.
- (9) الخدمات المصرفية الإسلامية، خوجة (عزّ الدين)، مركز الامتثال للمالية الإسلامية، تونس، والدار المالكية، تونس، ط1، سنة 1438هـ-2017م.
- (10) خطاب الضمان والاعتماد المستندي، الخويلدي (عبد الستار)، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الخامسة والعشرون، شعبان 1444هـ-فيفري 2023م.
- (11) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السّعدي (عبد الله)، دار طيبة، الرياض، ط2، سنة 1421هـ.
- (12) شهادات الاستثمار، الخفيف (علي)، هدية مجلة الأزهر، ربيع الثاني، سنة 1417هـ.
- (13) عقد الاستصناع، جعيط (كمال الدين)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جدة، العدد 7، الجزء 2، سنة 1412هـ-1992م.
- (14) العقود المسماة في الفقه الإسلامي: عقد البيع، الزرقا (مصطفى أحمد)، دار القلم، دمشق، ط2، سنة 1433هـ-2012م.
- (15) العُمولات المصرفية: حقيقتها وأحكامها الفقهية، السّماعيل (عبد الكريم)، إصدارات المجموعة الشرعية لمصرف الراجحي، المملكة العربية السعودية، ودار كنوز إشبيلية، الرياض، ط2، سنة 1432هـ-2011م.
- (16) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي، دار الضياء، الكويت، ط1، سنة 1434هـ-2014م.

- (17) فتاوى منتجات بنك البحرين الإسلامي، الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي، المنامة، ط1، سنة 1438هـ-2017م.
- (18) الفتوى بين الانضباط والتسيب، القرضاوي (يوسف)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، سنة 1415هـ-1995م.
- (19) الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي (وهبة)، دار الفكر، دمشق، ط2، سنة 1405هـ-1985م.
- (20) فقه التعامل المالي والمصرفي، الجندي (أحمد الشحات)، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، سنة 1413هـ.
- (21) قرارات الهيئة الشرعية للبنك الأهلي السعودي، إعداد وترتيب أمانة الهيئة الشرعية، الرياض، د.ط، د.ت.ط.
- (22) قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، المصرف الراجحي، دار كنوز إشبيلية، السعودية، ط1، سنة 1431هـ-2010م.
- (23) قضايا مصرفية معاصرة: الائتمان المصرفي، الضمانات المصرفية، الاعتمادات المستندية، السيسي (صلاح الدين حسن)، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، سنة 2004م.
- (24) المحرر في فقه التمويل والأعمال المصرفية والأوراق المالية، الشبيلي (يوسف)، مطبوعات الإدارة الشرعية للبنك الأهلي السعودي، الرياض، ودار الميمان، الرياض، ط1، سنة 1446هـ-2025م.
- (25) مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجه الإسلام، الصاوي (محمد صلاح)، دار المجتمع، جدة، ودار الوفاء، القاهرة، ط1، سنة 1410هـ-1990م.
- (26) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، جمال (غريب)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار الشروق، القاهرة، ط1، سنة 1972م.
- (27) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي (أبو العباس أحمد)، المكتبة العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.ط.
- (28) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان (دبيان بن محمد)، دار اللؤلؤة، المنصورة، د.ط، سنة 1442هـ-2020م.
- (29) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، شبير (محمد عثمان)، دار النفائس، عمان، ط6، سنة 1427هـ-2007م.
- (30) المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، المنامة، صفر 1439هـ-نوفمبر 2017.
- (31) معجم لغة الفقهاء، قلعي (محمد رواس) وقنيبي (حامد صادق)، دار النفائس، عمان، ط2، سنة 1408هـ-1988م.
- (32) معيار مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي: دراسة مقارنة لأحكام القضاء الأنجلو أمريكي، الزيادات (أحمد)، نقابة المحامين الأردنيين، عمان، د.ط، سنة 1991م.

- (33) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، القحطاني (مسفر)، دار ابن حزم، بيروت، ط4، سنة 1440هـ-2019م.
- (34) موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، العبادي (عبد الله)، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، د.ت.ط.